LIBRO NOVENO.

ATENIENSE.

El órden natural de nuestras leyes nos conduce á tratar ahora de las acciones en justicia, que vienen á seguida de las materias de que nos hemos ocupado ya. En cuanto á los objetos sobre que deben versar estas acciones, ya se ha explicado lo relativo á la parte de la agricultura y á todo lo que de ella depende. Pero nada hemos dicho aún de objetos que son muy importantes, ni hemos hablado de la naturaleza de cada delito en particular, ni de las penas que merecen, ni de los tribunales que de ellos deben conocer. Estos son los puntos de que vamos á tratar ahora.

CLINIAS.

Muy bien.

ATENIENSE.

A primera vista parece vergonzoso dictar leyes sobre la materia que nos va á ocupar, tratándose de una ciudad, que, á nuestro juicio, estará bien gobernada, y que encontrará en sus instituciones todo lo que puede desearse para la práctica de la virtud. Suponer que en semejante ciudad habrá hombres tan malos como los más malvados de los demás países, de suerte que sea necesario que el legislador prevenga y contenga con amenazas á los que pudieran llegar á serlo, y que dicte leyes para evitar ciertos crímenes y señalar penas para los mismos, como si realmente debiesen de cometerse, es, como he dicho, una suposicion injuriosa en cierto concepto. Pero como nos-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

otros no estamos en el caso de los antiguos legisladores, que eran descendientes de los dioses, y daban, si es cierto lo que hoy se cuenta, leyes para héroes, hijos tambien de los dioses, y no somos más que hombres que dictamos leyes para hijos de hombres, no debe extrañarse que temamos que entre nosotros aparezcan algunos hombres de carácter indomable, que no sea posible suavizar ni ablandar, y que, semejantes á ciertas semillas que resisten á la accion del fuego, estén dotados de una dureza á prueba de las más severas leyes. Pensando en los hombres de este género voy, aunque con mucha repugnancia, á dictar las leyes siguientes. La primera se refiere al robo de los templos, por si llega el caso de que haya alguno tan atrevido que cometa este crímen. Estamos bien distantes de esperar y casi hasta de sospechar, que ningun ciudadano, que haya recibido una buena educacion, se vea atacado de una enfermedad semejante. Pero podria suceder, que sus esclavos ó que los extranjeros y los esclavos de los extranjeros cometieran atentados de esta clase, y éstos son los que principalmente he tenido presentes. Sin embargo, desconfiando en general de la debilidad de la naturaleza humana, dictaré contra todos, sin excepcion, la ley sobre el sacrilegio y sobre todos los demás crímenes de esta naturaleza, cuya curacion es muy difícil y hasta imposible.

Pero es preciso, como ya convinimos ántes, poner á la cabeza de estas leyes un preludio, el más corto que sea posible. Podria dirigirse la palabra á aquel que se sienta movido por un criminal deseo de robar las cosas sagradas, que le acosa durante el dia y le desvela durante la noche, y probar á apartarle de su mal propósito, hablándole en estos términos: «Mi querido amigo, el deseo de robar los templos que te devora, no es un mal natural al hombre ni enviado por los dioses; es un espíritu vertiginoso debido á antiguas faltas, que no se han expiado, espíritu que uno

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

lleva consigo á todas partes y que inspira los más criminales deseos. Es preciso hacer los mayores esfuerzos para no dejarse seducir. Aprende de mi boca las precauciones que debes de tomar á este efecto. Cuando te venga al espíritu un pensamiento semejante, pide auxilio á las ceremonias que son propias para conjurarle; véte en calidad de suplicante á los templos de los dioses que apartan de los hombres las desgracias que los amenazan; busca la compañía de las personas reconocidas como virtuosas; escucha de su boca que el deber de todo hombre es cultivar la justicia y la honestidad; acostúmbrate á usar este mismo lenguaje; y evita resueltamente el trato de los pícaros. Estos remedios te proporcionarán quizá algun alivio á tu mal, y de no ser así, abandona la vida y mira la muerte como un bien.»

Despues de que hayamos hecho que escuchen este preludio los que meditan acciones criminales de estas que destruirian la sociedad civil, con respecto al que se muestre dócil será preciso hacer que la ley calle; pero al que se resista le diremos en alta voz á seguida del preludio: todo hombre, sea extranjero ó esclavo, á quien se sorprenda robando una cosa sagrada, será expulsado, desnudo, del territorio del Estado, despues de haberle grabado en la frente y en las manos el sello de su crímen y de haber recibido los azotes que los jueces hubieren decretado. Este castigo podrá quizá corregirle y hacerle mejor, porque ninguna pena, impuesta conforme al espíritu de la ley, tiene por fin el mal del que la sufre, sino que su efecto es hacerle mejor ó ménos malo. Si algun ciudadano es sorprendido cometiendo semejante crímen, y ha cometido contra los dioses, contra sus padres, contra el Estado cualquiera de estas faltas enormes en que no se puede pensar sin horror, el juez, atendiendo á la excelente educacion que ha recibido desde la infancia, la cual, sin embargo, no ha sido bastante á apartarle de los más grandes crímenes, le mirará

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

como un enfermo incurable y le impondrá como castigo la muerte, que para él es el menor mal que puede sufrir. Así servirá de ejemplo á los demás, cuando vean infamada su memoria, y su cadáver arrojado léjos, fuera de los límites del Estado. Por lo que hace á sus hijos y descendientes, si se alejan de la línea de conducta que ha seguido su padre, serán colmados de honores y cubiertos de gloria por haber abandonado con fuerza y con valor el camino del vicio por el de la virtud.

Respecto á los bienes de estos desgraciados, la forma de nuestro gobierno, que exige que la porcion hereditaria de cada familia no salga de ella ni sufra ninguna diminucion, no nos permite confiscarlos en provecho del público. Y así, cuando alguno haya cometido una falta, que merezca una multa, si además de la suerte de tierra y muebles necesarios tiene algo, de este sobrante se tomará la multa, pero no se pasará de aquí. Los guardadores de las leyes consultarán el cuadro estadístico, para saber con exactitud el estado de los bienes de cada uno, dando cuenta á los jueces á fin de que nadie sea despojado de su herencia por no tener otra cosa con que pagar la multa. Si fuere preciso condenar á alguno á una multa que sea superior á sus recursos, y si sus amigos no se ofreciesen á fiarle y á pagar una parte de la cantidad para que pueda ser puesto en libertad, continuará por largo tiempo encadenado y sufrirá otros tratamientos ignominiosos.

Que ningun crímen, cualquiera que sea su naturaleza, quede impune, y que nadie pueda evitar el castigo apelando á la fuga; y por lo mismo, los culpables deben de ser condenados á muerte, ó á cadena, ó á llevar azotes, ó á permanecer sentados ó de pié en posicion humillante á la entrada de los lugares sagrados situados en la frontera, ó á multas pecuniarias, que se exigirán segun las reglas que acabamos de prescribir. La condenacion á muerte sólo podrán decretarla los guardadores de las leyes ó un

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

tribunal compuesto de los mejores magistrados del año precedente. Dejamos á los legisladores jóvenes el cuidado de arreglar las formalidades de las apelaciones, de las citaciones y demás procedimientos; pero es deber nuestro hacer leyes sobre la forma del juicio. Que todos los jueces den su voto en público, que se sienten unos al lado de otros, guardando el órden de antigüedad y teniendo en frente al acusador y al acusado; y que todos los ciudadanos asistan y presten atencion á estos juicios á no tener otras ocupaciones graves. El acusador hablará el primero y el acusado responderá. Despues de haber hablado ambos, el más antiguo de los jueces comenzará á interrogarles, examinando de esta manera más á fondo la solidez de sus razones. Todos los demás jueces harán lo mismo despues de él, exigiendo de cada parte las aclaraciones que deseen sobre lo que se ha dicho ó dejado de decir, y el que nada tenga que preguntar dejará que lo haga el siguiente. De todo lo que se haya dicho se hará constar por escrito lo más sustancial, y el escrito, sellado y firmado por todos los jueces, se depositará en el templo de Vesta. Al siguiente dia se reunirán los jueces, proseguirán el procedimiento haciendo un nuevo interrogatorio, y pondrán tambien su firma en lo que hubieren escrito. En fin, despues de haber hecho lo mismo por tres veces consecutivas y de haber recogido suficientes pruebas y deposiciones, cada juez, en el momento de dar el voto sagrado, prestará juramento invocando á Vesta de que, en cuanto le sea posible, juzgará segun la justicia y la verdad; y de este modo se dará pór terminado el proceso.

Despues de los crímenes contra los dioses, vienen los crímenes contra el Estado. Aquel que, para elevar á un ciudadano á la magistratura, encadena las leyes, se hace dueño de la ciudad por medio de las facciones, emplea la fuerza para la ejecucion de su designio y atiza el fuego de la sedicion, un hombre semejante debe de ser

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

considerado como el más peligroso enemigo del Estado. Debe ponerse en segunda línea en razon de maldad al ciudadano, que revestido con alguno de los cargos principales y aunque no tenga parte en los malos designios del primero, ya lo ignore ó ya lo sepa, se niegue por cobardía á vengar á su patria en esta ocasion. Y así todo hombre, por poco interés que le inspire la causa pública, debe denunciar á los magistrados y llevar ante el tribunal al que sepa que intenta suscitar turbaciones en el gobierno y hacer violencia á las leyes. Los jueces, que han de juzgar este crímen, serán los mismos que entienden en el de sacrilegio; se procederá en el juicio conforme á las mismas reglas; y el culpable será condenado á muerte á pluralidad de votos. En una palabra, el oprobio y castigo del padre no se extenderán hasta los hijos, á ménos que el padre, el abuelo y el bisabuelo hayan sido condenados á muerte. En este caso el Estado les mandará que vuelvan á su antigua patria, permitiéndoles llevar sus bienes, á excepcion de la suerte de tierra asignada por la ley y muebles á ella anejos. En seguida en las familias, que cuenten hijos varones que pasen de diez años, se escogerán á la suerte diez de entre aquellos que su padre ó su abuelo paterno ó materno hayan designado; se enviarán á Delfos los nombres de los diez favorecidos por la suerte; y el jóven, que merezca la designacion del dios, será reconocido bajo los mejores auspicios como heredero de los ciudadanos desterrados.

CLINIAS.

Muy bien.

ATENIENSE.

Con arreglo á una tercera ley, los mismos jueces dictarán tambien con iguales formalidades sentencia de muerte contra los que sean acusados ante el tribunal como reos de traicion. Se decidirá de la misma manera si sus descendientes deben permanecer en el país ó salir de él;

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

en una palabra, conforme á la misma ley serán juzgados el traidor, el sacrílego y el perturbador del buen órden del Estado.

En cuanto al ladron no habrá más que una ley para castigar todos los robos grandes y pequeños. El que esté convicto de hurto, volverá el duplo de lo hurtado, si tiene bienes con que pagar, aparte de su porcion hereditaria; y si no tiene, permanecerá encadenado hasta que haya pagado al que le persiguió en justicia ó haya obtenido de éste el perdon. El acusado y convicto de haber robado al público, será igualmente encadenado, á ménos que obtenga gracia ó que pague el duplo de lo que ha robado.

CLINIAS.

Extranjero, ¿qué es lo que piensas cuando dices que es preciso no hacer diferencia entre un robo grande y un robo pequeño, ni fijar tampoco la atencion en si ha sido cometido en un templo ó en otro lugar sagrado, ni en ninguna de las demás circunstancias que alteran la condicion del robo? Me parece que el legislador debe dictar penas diferentes segun la diversidad de las condiciones del robo.

ATENIENSE.

Me has detenido muy á tiempo en medio de mi camino, mi querido Clinias. Tu objecion me ha despertado y recordado otra idea, que ya habia asaltado mi espíritu; y es, ya que he de decirlo aquí, puesto que se me presenta la ocasion, que todos cuantos hasta ahora se han mezclado en dictar leyes lo han hecho mal. Esto exige mayor explicacion. Me he servido de una imágen bastante exacta, cuando he comparado los que hacen hoy leyes con los esclavos que cuidan á otros esclavos en sus enfermedades. Debeis figuraros, que si alguno de estos médicos, que ejercen la profesion sin principios y sin tener otra guía que la experiencia, viese al verdadero médico conversar con su enfermo, que es de condicion libre como él, razo-

nar casi como un filósofo, remontarse hasta el orígen del mal y hasta los principios generales relativos á la constitucion del cuerpo humano, es seguro que no se contendria y se echaria á reir á carcajadas, diciendo las mismas cosas que en tales ocasiones dicen los más de los que se llaman médicos. «Insensato, diria, eso no es cúrar al enfermo, y sí darle lecciones, como si se tratase de hacerle médico y no de procurarle la salud.»

CLINIAS.

¿Haria tan mal en hablar de esa suerte?

ATENIENSE.

Segun y conforme. Y si estuviese igualmente en la persuasion de que el que trata la materia de las leyes en la forma que lo hacemos nosotros aquí, da á sus conciudadanos instrucciones y no leyes, ¿no te pareceria que tambien en este caso tendria razon para hablar así?

CLINIAS.

Quizá.

ATENIENSE.

Sentado esto, nos encontramos nosotros en una situacion muy ventajosa.

CLINIAS.

¿Qué situacion?

ATENIENSE.

Que no tenemos obligacion de dictar leyes, y que nuestro fin es probar á descubrir lo que es mejor y más necesario para el Estado y la manera en que convenga ponerlo en ejecucion. Y así estamos en plena libertad de fijarnos, si queremos, en lo que hay de mejor, ó de atenernos sencillamente á lo que es más necesario. Veamos la eleccion que deberemos de hacer.

CLINIAS.

Extranjero, semejante alternativa no puede proponerse sériamente, porque nos pareceriamos á esos legisladores, á quienes una extrema necesidad obliga á dictar leyes

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

sobre la marcha, porque si lo dejaran para el dia siguiente, seria tarde. Nosotros, gracias á Dios, semejantes al albañil que escoge en un monton de piedras las que necesita, ó á cualquiera de los obreros que se ocupan en la construccion de un edificio, nosotros, repito, estamos en el caso de amontonar materiales, destinados al edificio de nuestras leyes, reservándonos hacer por despacio la eleccion de lo que nos convenga. Por lo tanto pongámonos en este momento en el caso, no de los que construyen apresuradamente estrechados por la necesidad, sino de los que con toda holgura reunen bajo su mano una parte de los materiales mientras que emplean la otra. De suerte que podemos con razon mirar nuestras leyes, las unas como puestas y las otras como propuestas.

ATENIENSE.

Ese es el verdadero medio, mi querido Clinias, de que nuestro plan de legislacion sea más natural. Y en nombre de los dioses, fijaros conmigo en esta reflexion á propósito de los legisladores.

CLINIAS.

¿Qué reflexion?

ATENIENSE.

En todos los Estados, además de los discursos del legislador que constan por escrito, hay otros muchos escritos compuestos por diferentes personas.

CLINIAS.

SI.

ATENIENSE.

¿Y deberemos fijar nuestra atencion en los otros escritos, así de los poetas, como de los prosistas, que han dejado á la posteridad preceptos referentes á la manera de vivir bien, y desentendernos de los escritos de los legisladores? ¿Ó más bien deberemos consultar estos últimos con preferencia?

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

CLINIAS.

Sin duda.

ATENIENSE.

¿No es el legislador el único, entre todos los escritores, á quien pertenece dar instrucciones sobre lo que es bello, bueno y justo, enseñar las cosas que tienen estas condiciones y la manera de ponerlas en práctica para gozar de una vida dichosa?

CLINIAS.

Sí, sin duda.

ATENIENSE.

¿Seria más vergonzoso para Homero, Tirteo y demás poetas el haberse engañado en lo que han escrito sobre los deberes de la vida humana, que para Licurgo, Solon y demás legisladores, que nos han dejado escritos? ¿No es, por el contrario, lo natural que de todas las obras que corren en manos del público, pasen, y sin ninguna duda, las que tratan de las leyes como las más bellas y excelentes, y que juzgando las demás por éstas, se las apruebe, si están conformes con ellas, y se las deseche con desprecio, si contienen máximas contrarias á las mismas? No perdamos de vista que el legislador, al escribir sus leyes, es preciso que haga, para con sus conciudadanos, ó el papel de un padre y de una madre llenos de prudencia y afeccion por sus hijos, ó el de un tirano, de un déspota, que manda, que amenaza y que cree que no hay nada que hacer una vez escrita y promulgada su ley. A nosotros corresponde ver si deberemos optar por el primer papel al componer nuestras leyes. Que esta empresa supere ó nó nuestras fuerzas, por lo ménos demos pruebas de valor intentándola; y marchando por este camino resolvámonos á sufrir todo lo que venga. Pero nó, la empresa no puede salir mal; ella triunfará, contando con la voluntad de Dios.

CLINIAS.

No se puede hablar mejor; hagamos lo que dices.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

ATENIENSE.

Por lo tanto, es indispensable entrar, y ya habiamos comenzado á hacerlo, en una discusion exacta acerca de la naturaleza del sacrilegio, del robo y de las demás especies de crímenes; y no debe parecer mal que en el curso de nuestra legislacion hayamos estatuido sobre ciertos puntos mientras que estamos aún perplejos sobre otros; porque nosotros nos estamos amaestrando para legisladores, pero no lo somos aún; quizá algun dia lo seremos. Si os agrada, seguiremos en el exámen de los objetos de que se trata el método que yo propongo.

CLINIAS.

Consiento en ello.

ATENIENSE.

Echemos ante todo una ojeada á la naturaleza de lo justo y de lo honesto; veamos en qué estamos conformes y en qué no lo estamos, nosotros, que nos preciamos, si no de ser más hábiles que el vulgo, por lo ménos de hacer esfuerzos para conseguirlo; y veamos tambien en qué este vulgo no está de acuerdo consigo mismo.

CLINIAS.

¿Cuáles son entre nosotros esas diferentes maneras de pensar, que has tenido en cuenta al hablar así?

ATENIENSE.

Voy á decíroslas. Todos estamos conformes en decir que la justicia en general es una cosa bella en sí, así como todo lo que de ella participa, sea en los hombres, sea en los negocios, sea en las acciones, de suerte que, si alguno sostuviese que el hombre justo, aunque sea contrahecho de cuerpo, es muy bello por lo que hace á la posesion de justicia, no deberia temer que se le reprendiese por haber hablado mal.

CLINIAS.

¿Y no tendria razon?

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

ATENIENSE.

Ciertamente. Si es cierto que todo lo que afecta á la justicia es bello, ¿no se sigue de aquí que lo que se dice de todo lo que se hace en este concepto, debe aplicarse igualmente á todo lo que se padece?

CLINIAS.

Sin duda.

ATENIENSE.

Pero una accion justa no participa de la belleza, sino en proporcion que participa de la justicia.

CLINIAS.

Sí.

ATENIENSE.

Y así no hay contradiccion en conceder, que si la cosa que se padece es justa, es bella en el mismo grado que es justa.

CLINIAS.

Es cierto.

ATENIENSE.

Pero si al mismo tiempo que reconocemos, que una cosa que se padece es justa, decimos que no es bella, ponemos la justicia en oposicion con la belleza, puesto que equivale á decir que una cosa justa no es bella.

CLINIAS.

¿A qué se encamina todo eso?

ATENIENSE.

No es difícil adivinarlo. Las leyes, que hemos dictado hace un instante, parecen indicar todo lo contrario de lo que acaba de decirse.

CLINIAS.

¿Cómo?

ATENIENSE.

Suponiamos en aquellas, que el sacrílego y el enemigo de las leyes mejor establecidas son con justicia castigados con la muerte; pero en el momento en que íbamos á

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

dictar un gran número de leyes semejantes, nos detuvimos, considerando que ellas dan lugar á que se sufran mil cosas graves, que son á la vez las más justas y las ménos bellas que se pueden padecer. Ahora bien, de este modo ¿no resulta que tan pronto juzgamos que lo justo y lo bello son una misma cosa, como que son cosas enteramente opuestas?

CLINIAS.

Así parece.

ATENIENSE.

Y hé aquí cómo los más de los hombres no están de acuerdo consigo mismos al establecer una gran diferencia entre lo justo y lo bello.

CLINIAS.

Así me lo parece, extranjero.

ATENIENSE.

Veamos ahora, Clinias, si nosotros nos entendemos mejor.

CLINIAS.

¿Sobre qué?

ATENIENSE.

Creo haber dicho ántes con bastante claridad una cosa.

CLINIAS.

¿Qué cosa?

ATENIENSE.

Si no la dije ántes, esperad, y la diré ahora.

CLINIAS.

¿Qué?

ATENIENSE.

Que todos los hombres malos, sin excepcion, lo son involuntariamente y lo son al hacer todo el mal que hacen. Sentado este principio, hé aquí la consecuencia que de él necesariamente resulta.

CLINIAS.

¿Qué consecuencia?

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

ATENIENSE.

El hombre injusto es malo, y el malo es tal involuntariamente; es así que lo voluntario y lo involuntario están en pugna; luego, despues de haber supuesto que la injusticia es involuntaria, es preciso reconocer que el que comete una injusticia la comete involuntariamente. Esto es lo que yo mismo tengo que reconocer, puesto que sostengo que toda injusticia es involuntaria, aunque algunos, por espíritu de contradiccion ó por distinguirse, pretenden que si bien la injusticia es involuntaria, muchos hombres son injustos voluntariamente. Esto es lo que ellos piensan, pero no lo que pienso yo. Si vosotros, Clinias y Megilo, me preguntaseis cómo puedo ponerme yo de acuerdo conmigo mismo y llegaseis á interrogarme de la manera siguiente: Extranjero, si lo que dices es exacto, ¿qué nos aconsejas que hagamos respecto de la república de los Magnetes? la daremos leyes ó nó. Sin duda: responderé yo. Pero, replicareis vosotros, ¿distinguirás tú las injusticias en voluntarias é involuntarias, y estatuiremos nosotros penas mayores para las faltas y para las injusticias voluntarias, y menores penas para las demás, ó impondremos á todas penas iguales, suponiendo que no hay absolutamente faltas voluntarias?

CLINIAS.

Extranjero, tu observacion es sensata. Y bien, ¿qué partido tomaremos en esta cuestion?

ATENIENSE.

Tu pregunta es oportuna. Hé aquí por lo pronto el partido que tomaremos.

CLINIAS.

¿Cuál?

ATENIENSE.

Recordemos con cuánta verdad dijimos ántes, que nuestras ideas en punto á la justicia están llenas de confusion y de contradicciones; y sentado esto, preguntemos

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

de nuevo: ¿cómo, sin haber buscado ninguna solucion á estas dificultades, sin haber explicado en qué consiste la diferencia entre las faltas, diferencia que los legisladores de todos los países han hecho consistir en que unas son voluntarias y otras involuntarias, calcando en esto sus leyes, cómo, repito, lo que acabamos de manifestar podrá pasar sin otra explicacion, como si hubiera salido de la boca de un dios, ni cómo sin haber probado con razones la verdad de nuestras palabras, hemos de dictar leyes contrarias en cierta manera á las de los demás legisladores? Eso no puede ser, y ántes de pasar á las leyes es necesario explicar cómo son de dos especies las faltas y cuáles son las demás diferencias que hay entre ellas, á fin de que cuando señalemos penas para cada especie, todos puedan seguir el hilo de nuestro discurso y puedan discernir lo que hay bien ó mal ordenado en las leyes.

CLINIAS.

Extranjero, apruebo lo que dices. En efecto, una de dos cosas: ó no debemos decir que todas las injusticias son involuntarias, ó es preciso comenzar por probar que tenemos razon para decirlo.

ATENIENSE.

De esos dos caminos yo no puedo tomar el primero, porque no puedo resolverme á no decir lo que creo verdadero, guardando un silencio que no es legítimo ni lícito. Es indispensable, pues, que pruebe á explicar en qué consiste la distincion de las faltas, y si sólo estriba en que unas son voluntarias y otras involuntarias, ó si en cualquiera otro fundamento.

CLINIAS.

Sin duda, extranjero; á nosotros no nos es posible concebir que sea otro el fundamunto de esta distincion.

ATENIENSE.

Bien pronto lo concebireis. Decidme: los ciudadanos, en su comunicacion y relaciones mútuas, se hacen mu-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

chas veces daño unos á otros; y en tales ocasiones lo voluntario y lo involuntario se muestran á cada instante.

CLINIAS.

Sin duda.

ATENIENSE.

No se diga, que toda especie de daño es una injusticia, ni se imagine en consecuencia que en estos daños hay dos clases de injusticias, unas voluntarias y otras involuntarias, no siendo los daños involuntarios menores ni por el número ni por la magnitud que los voluntarios. Observad ambos, os lo suplico, si lo que voy á decir es ó nó fundado. Porque estoy muy distante de decir, Megilo y Clinias, que si alguno hace daño á otro sin quererlo y contra su voluntad, cometa una injusticia, aunque involuntariamente; y en mis leyes no colocaré este daño entre las injusticias involuntarias; ántes bien diré, por el contrario, que este daño, grande ó pequeño, de ninguna manera es una injusticia. Más aún, si mi dictámen prevalece, diremos que muchas veces el autor de un servicio, hecho por malos medios, es culpable de injusticia. En efecto, mis caros amigos, de que uno dé ó tome de otro una cosa, no debe inferirse precisamente que su accion es justa ó injusta, sino que debe examinar el legislador si la intencion del que hace bien ó mal á otro es recta y justa, y no perder de vista al mismo tiempo estas dos cosas, la injusticia y el daño causado. Respecto al daño, es deber suyo repararlo por medio de las leyes, en cuanto le sea posible, recobrando lo que se ha perdido, levantando lo que esté caido, curando lo que ha sido herido, ó indemnizando lo que haya sido matado; en una palabra, debe de intentar reconciliar, por medio de una compensacion, al autor del daño con el que lo ha sufrido.

CLINIAS.

Hasta aquí vamos bien.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

ATENIENSE.

Pero con relacion al daño y tambien al provecho agenciado injustamente, como cuando se procura alguno una ganancia por medios ilícitos, el legislador, mirando estas injusticias como enfermedades del alma, aplicará remedios á las que son susceptibles de curacion, y hé aquí el fin que debe proponerse en el tratamiento de esta clase de enfermedades.

CLINIAS.

¿Qué fin?

ATENIENSE.

El de enseñar por medio de la ley al autor de la injusticia, sea grande ó pequeña, y precisarle á no cometer con propósito deliberado semejantes faltas, ó por lo ménos á cometerlas pocas veces, exigiendo de todas maneras la reparacion del daño. Todo cuanto haga para inspirar á los hombres aversion á la injusticia, hacer que amen, ó por lo ménos que no aborrezcan, la equidad, valiéndose para ello de hechos ó de palabras, del placer ó del dolor, de los honores ó de la infamia, de las multas pecuniarias ó de las recompensas, todo esto no puede ménos de ser la obra de las más bellas leyes. Pero si el legislador observa que el enfermo es incurable, ¿qué ley y qué pena dictará contra él? Como sabe que para esta clase de personas la vida no es el estado más ventajoso, y que con su muerte proporcionan una doble utilidad á los demás, puesto que para estos es un ejemplo que los aparta de obrar mal, y se purga al mismo tiempo la república de los peores súbditos, no puede dispensarse de imponer la pena de muerte para esta clase de crímenes y de criminales; pero fuera de este caso no debe de usar este remedio.

CLINIAS.

Lo que acabas de decir me parece muy razonable; pero desearia de tu parte una explicacion más clara acerca de la diferencia que encuentras entre el daño y la injusticia,

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

y de los diferentes caractéres de lo voluntario y de lo involuntario.

ATENIENSE.

Es preciso tratar de daros gusto. Es evidente que en vuestras conversaciones sobre el alma, decís y oís decir á los demás, que hay en ella una cosa que se llama cólera, ya sea una afeccion ó una parte del alma; que esta cólera es por naturaleza fácil de irritar y difícil de aplacar, y que, arrastrada por una violencia desprovista de razon, causa muchas veces grandes estragos.

CLINIAS.

Es cierto.

ATENIENSE.

Reconocemos además que el alma tiene el sentimiento del placer, que nada tiene de comun con la cólera, y el cual, ejerciendo sobre ella su imperio con una fuerza de un carácter completamente opuesto al anterior, la compromete, por medio del engaño envuelto con violencia, á ejecutar todo lo que la sugiere.

CLINIAS.

Sí, verdaderamente.

ATENIENSE.

A estos dos orígenes de todas nuestras faltas añadid un tercero, que es la ignorancia, y no os engañareis. Hay dos clases de ignorancia que importa al legislador distinguir bien; una simple, que él mirará como causa de las faltas ligeras; otra doble, que es cuando se vive en el error, no sólo por ignorancia, sino tambien por una falsa opinion científica, suponiendo que se tiene un conocimiento perfecto de lo que se ignora enteramente. A estas tres causas, cuando están apoyadas por la fuerza y por el poder, deben de atribuirse los grandes crímenes que atacan más directamente al buen órden. Cuando van unidas á la debilidad, como las faltas de los niños y de los ancianos, las tendrá por verdaderas faltas, las castigará como tales por

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

medio de las leyes, pero procurando que sean éstas las más suaves de todas y las más indulgentes.

CLINIAS.

Todo eso es conforme con el buen sentido.

ATENIENSE.

En cuanto al placer y á la cólera, decimos todos al hablar de los hombres, que unos son superiores á sus impresiones y que otros se dejan vencer por ellas, y así sucede realmente.

CLINIAS.

Sí.

ATENIENSE.

Pero jamás hemos oido decir, que los unos son superiores á la ignorancia y que los otros sucumben ante ella.

CLINIAS.

Nó, seguramente.

ATENIENSE.

Sin embargo, decimos que cada una de estas tres fuerzas nos arrastra hácia lo que cada una desea; de suerte que muchas veces nos atraen en sentidos opuestos.

CLINIAS.

Muy frecuentemente.

ATENIENSE.

Ya puedo ahora explicarte claramente y sin embarazo lo que entiendo por justicia y por injusticia. Llamo injusticia á la tiranía que ejercen sobre el alma la cólera, el temor, el placer, el disgusto, la envidia y otras pasiones, sean ó nó perjudiciales á los demás por sus efectos; y digo, que es preciso llamar justa á toda accion hecha en conformidad con la idea que tenemos del bien, á cualquier objeto á que los Estados ó los particulares hayan ligado la idea de bondad, cuando esta idea, dominando en el alma, lo ordena todo en el hombre, áun cuando á veces se extravíe, y tengo tambien por justa toda afeccion del alma que es dócil á esta idea, y por

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

muy perfecta toda conducta humana dirigida por la misma. No quiere decir esto que no haya personas que dan á estas acciones, que perjudican al prójimo, el nombre de injusticia involuntaria. Pero no es esta ocasion de discutir sobre cuestiones de palabra. Y puesto que acabamos de reconocer distintamente tres clases de orígenes de nuestras faltas, es bueno, ántes de pasar adelante, repasarlas en nuestra memoria. La primera clase es un sentimiento penoso, que nosotros llamamos cólera y temor.

CLINIAS.

Muy bien.

ATENIENSE.

La segunda es el gusto por el placer y los demás deseos de esta naturaleza. La tercera es la aberracion de las opiniones y de las ideas relativamente al bien. Esta tercera clase abraza otras dos, con lo cual resultan cinco, para las que es preciso dictar leyes diferentes, reduciendo estas especies á dos géneros.

CLINIAS.

¿Cuáles?

ATENIENSE.

Uno compuesto de los crímenes que se ejecutan por medios manifiestos y violentos; y otro de los que se cometen ocultamente por medios oscuros y fraudulentos. Algunas veces el mismo crímen se ejecuta por ambos caminos, y si las leyes son justas, es preciso que sean en este caso muy severas.

CLINIAS.

Así debe de ser.

ATENIENSE.

Volvamos ahora á donde estábamos al comenzar esta digresion, y sigamos con nuestras leyes. Tratábamos, si no recuerdo mal, de los que saquean los templos de los dioses, de los traidores, y de los que, trastornando las leyes, intentan disolver el gobierno establecido. Puede

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

suceder, que se cometa alguno de estos crímenes en un acceso de locura, ó á consecuencia de alguna enfermedad, ó de una vejez decrépita ó de una imbecilidad que no se distinga en nada del estado de la infancia; y entónces, si los jueces escogidos para fallar sobre estos crímenes, llegan á conocer por la declaracion del culpable ó del que aboga en su defensa, que estas causas son las que han dado ocasion al hecho, y se persuaden de que en efecto su autor se hallaba en una de esas situaciones cuando obró contra la ley, le condenarán sólo á la reparacion del daño que ha podido causar y le eximirán de los demás castigos. Exceptúo el caso de homicidio, en que el culpable no sea inocente de la sangre que ha derramado; al cual se le obligará á irse á otro país, donde permanecerá durante un año. Si vuelve ántes del término designado por la ley, y lo mismo si pone el pié en su país natal, será condenado por los guardadores de las leyes á dos años de prision pública, pasados los cuales será puesto en libertad. Ya que hemos comenzado por los homicidios, probemos á dictar leyes sobre toda clase de homicidios, comenzando por los violentos ó involuntarios. Si alguno en los combates y en los juegos públicos matare á su amigo sin intencion, ya muera éste inmediatamente á consecuencia de los golpes que ha recibido, ya poco despues; lo mismo que si tiene la desgracia de que le suceda esto en la guerra ó en los ejercicios militares que se hagan por órden de los magistrados, sin armas ó con ellas, para representar mejor lo que pasa en la guerra verdadera, en todos estos casos será declarado inocente conforme á lo que el oráculo de Delfos ha ordenado en esta clase de accidentes. La ley declarará igualmente inocente á todo médico, en cuyas manos muera el enfermo, cuando no ha habido culpa por su parte.

El que mate á un hombre con su mano, pero involuntariamente, empleando para esto sólo sus miembros, sir-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

viéndose de un instrumento ó de una arma cualquiera, dándole cierto brebaje ó ciertos alimentos, valiéndose del fuego ó del frio, quitándole la respiracion, en una palabra, ya sea mediante su propio cuerpo, ya por medio de un cuerpo extraño, será considerado como personalmente culpable de homicidio y sufrirá las penas siguientes: Si ha matado á esclavo ajeno creyendo que era suyo, compensará é indemnizará al dueño de este esclavo; si se niega á ello, será condenado en justicia á pagar el doble del precio del esclavo, cuya estimacion tocará hacer á los jueces. En cuanto á las expiaciones, las hará mayores y más numerosas que los que han dado muerte á alguien en los juegos públicos. A los intérpretes, escogidos por los dioses, corresponde arreglar estas expiaciones. Si el muerto es su esclavo, la ley le declara libre de toda pena, despues de que se haya purificado.

El que mate involuntariamente á una persona libre, estará sujeto á las mismas expiaciones que el que mate á un esclavo. Además, que se guarde de despreciar una tradicion que es muy antigua. Dícese, que el que ha concluido su vida á consecuencia de una muerte violenta y despues de haber gozado de la condicion de hombre libre, conserva resentimiento durante cierto tiempo contra el homicida; que llenándole el accidente violento, que él ha experimentado, de temor y de espanto y viendo al autor de su muerte continuar haciendo el mismo género de vida y tratando con las mismas personas que ántes, le aterra á su vez y hace todo lo posible para inspirarle la turbacion de que se ve él mismo envuelto, llamando á este fin sin cesar en su auxilio á la memoria y á la conciencia del culpable. Por esta razon el homicida debe ceder ante el muerto que le persigue, desterrándose voluntariamente durante un año de su patria y de los sitios qué frecuentaba. Si mató á un extranjero, será desterrado por el mismo tiempo del país de este extranjero. En el caso de que

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

se someta de buen grado á esta ley, el más próximo pariente del muerto, que observará todo lo que pasa, se conducirá segun las reglas de la moderacion, perdonándole su crímen y entrando en buena relacion con él. Pero si el culpable se niega á obedecer, si se atreve á presentarse en los templos y sacrificar con sus manos manchadas con sangre, si no quiere estar desterrado de su patria durante el tiempo prescrito, este mismo pariente le acusará de homicida ante los tribunales, y si resulta convicto, sufrirá una pena doble. Y si el pariente más próximo no persigue al homicida, contraerá él mismo la mancha del crímen, el muerto volverá contra él su resentimiento, todo ciudadano podrá acusarle, y será condenado á destierro por cinco años conforme á lo dispuesto por la ley.

Si un extranjero mata involuntariamente á otro extranjero establecido en el Estado, podrá cualquiera perseguirle en virtud de estas leyes; si está domiciliado, será desterrado por un año; si es simplemente extranjero, sea el que quiera el muerto, sea extranjero con domicilio ó sin él ó ciudadano, además de las expiaciones ordinarias, será desterrado para siempre de todo el territorio del Estado. Si volviese á pesar de la prohibicion de la ley, los guardadores de las leyes le condenarán á muerte, y sus bienes, si los tiene, se entregarán al más próximo pariente del muerto. Pero si su vuelta fuese forzada, como si la tempestad le arrojase sobre el territorio del Estado, levantará una tienda en la ribera, de modo que tenga los piés en el mar, y esperará así la ocasion de reembarcarse. Si hubiese entrado por tierra, llevado á viva fuerza, el primer magistrado en cuyas manos caiga le pondrá en libertad, y le echará más allá de los límites del Estado, sin hacerle daño.

Si alguno, arrastrado por la cólera, mata con su mano á persona libre, conviene en este caso hacer una distincion. Se obra con cólera, cuando, en el primer arranque y sin

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

intencion de matar quita uno la vida á un hombre de un porrazo ó de cualquier otra manera, y al momento siguiente se arrepiente de la accion que acaba de ejecutar. Tambien se obra con cólera, cuando habiendo sido insultado con palabras ó hechos ultrajantes, se forma el proyecto de vengarse, y algun tiempo despues se mata con intencion deliberada al que nos ha injuriado, sin manifestar despues ningun arrepentimiento de su accion. Y así, es preciso reconocer dos clases de homicidios, que tienen uno y otro la cólera por principio, pudiendo decirse con razon que ocupan un término medio entre el voluntario y el involuntario de los cuales son ambos como una imágen. Porque el que conserva su resentimiento y no se venga en el acto, sino que aguarda para hacerlo la ocasion de coger desprevenido á su enemigo, tiene mucho de homicida voluntario. Por el contrario, el que se abandona sin ningun freno á su cólera, y la satisface en el instante mismo sin intencion premeditada, se parece al homicida involuntario; su acto no es, sin embargo, absolutamente involuntario, pero tiene una semejanza con éste. Por esta razon es difícil decidir si los homicidios, que son un efecto de la cólera, son todos voluntarios, ó si el legislador debe colocar algunos entre los involuntarios. Lo mejor y más exacto es decir, que son una imágen de ellos y dividirlos en dos especies; que se distinguen la una por lo premeditado del propósito y la otra por la falta de una prévia deliberacion; imponiendo en consecuencia las mayores penas á los que matan por cólera y con asechanzas, y más suaves á los que matan en un primer movimiento indeliberado. En efecto, es justo castigar con mayor severidad al que se aproxima á un mal más grande, y con ménos severidad al que se aproxima á un mal menor, y á esto debemos atenernos en nuestras leyes.

CLINIAS.

Sin duda.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

Volviendo por segunda vez atrás, decimos que el que en un primer movimiento de cólera y sin premeditacion mata con su mano á una persona libre, quedará sujeto por lo pronto á las penas señaladas al homicidio cometido involuntariamente y sin cólera, y que además, para enseñarle á moderar sus arrebatos, será condenado á destierro por dos años sin rebaja; y que al que mata, impulsado por la cólera y con asechanzas, se impondrán las mismas penas que al precedente, y será condenado á tres años de destierro como el anterior lo fué á dos, pues habiendo durado más tiempo su cólera, es justo que el castigo sea más largo. Hé aquí ahora lo que disponemos acerca de la vuelta de los desterrados. Es difícil sin duda llegar en este punto á una exacta precision, porque sucede algunas veces, que un homicidio comprendido por la ley en la especie más grave, debe ser incluido en la más leve, y otro de la especie más leve en la más grave, y que, dentro de la misma especie, de dos homicidas el uno puede obrar con más y el otro con ménos brutalidad. Sin embargo, las cosas generalmente pasan en la forma que nosotros hemos supuesto. Los guardadores de las leyes procurarán rectificar lo que haya en todo esto de defectuoso.

Cuando haya espirado el tiempo por que han sido desterrados uno ú otro homicida, los jueces enviarán doce de entre ellos á las fronteras del Estado, los cuales, despues de informarse de la conducta que han observado los desterrados, decidirán si están arrepentidos de su falta y si es oportuno admitirlos en el Estado, estando obligados aquellos á someterse á la decision de estos jueces. Si despues de su vuelta se dejan dominar por la cólera, y de nuevo incurren en el mismo crímen, serán desterrados para siempre; y si vuelven, serán tratados como en iguales circunstancias se trataria á un extranjero.

El que mate á un esclavo, si es suyo, está libre de pena,

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

purificándose; y si es ajeno y le ha matado impulsado por la cólera, indemnizará al dueño pagando el duplo. Todo homicida, cualquiera que el sea, que no obedezca á la ley, y que, sin haberse purificado, manche con su presencia la plaza pública, los juegos y los lugares sagrados, podrá ser perseguido en juicio por cualquiera ciudadano, como puede serlo el más próximo pariente del muerto que lo haya consentido. Ambos serán condenados al doble, tanto en cuanto á las indemnizaciones como á las demás penas, y la ley autoriza al acusador para tomar la multa para sí.

Si un esclavo, en un movimiento de cólera, mata á su amo, los parientes del muerto harán sufrir á este esclavo todos los padecimientos que quieran, con tal que no le dejen con vida; con esta condicion serán considerados como inocentes de este homicidio. En cuanto al esclavo que, impulsado por la cólera, mata á una persona libre, los dueños le entregarán á los parientes del muerto, y éstos estarán obligados á hacerle morir empleando el género de muerte que les parezca.

Si sucede (como efectivamente puede suceder, aunque raras veces) que un padre ó una madre maten á su hijo ó á su hija en un momento de arrebato, dándoles un golpe ó de cualquiera otra manera violenta, se les someterá á las mismas expiaciones que á los otros homicidas y además serán desterrados por tres años. Cuando el homicida vuelva del destierro, la mujer se separará del marido ó el marido de la mujer, no podrán usar de los derechos del matrimonio, ni vivir bajo el techo de aquellos á quienes han privado de un hijo ó de un hermano ni tomar parte en los mismos sacrificios. Todo el que falte en este punto á lo que la piedad y la ley exigen, podrá ser acusado de impiedad por cualquier ciudadano.

El marido que mata á su mujer impulsado por la cólera ó la mujer que mata á su marido de igual modo, además de las expiaciones ordinarias, estarán obligados á

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

pasar tres años en el destierro. El culpable á su vuelta no concurrirá ni á los mismos sacrificios ni á la misma mesa que sus hijos, y si el padre ó el hijo violan la ley en este punto, todo particular podrá demandarles en juicio como impíos.

Si un hermano mata en un arrebato de cólera á su hermano ó á su hermana, ó la hermana á su hermano ó hermana, pasarán por las mismas expiaciones y sufrirán el mismo destierro que los padres matadores de sus hijos; no concurrirán ni á la misma mesa, ni á los mismos sacrificios que los que han sido privados de un hermano ó de un hijo; y segun la ley ya dictada, todo hombre tendrá derecho á acusar de impiedad á los refractarios.

Si alguno se deja arrastrar á tal punto por la cólera contra los que le han dado la existencia, que tenga el atrevimiento de matarles, entónces si el padre ó madre ántes de morir le perdonasen de corazon, se le declarará inocente, despues de haberse purificado como homicida involuntario y de haber cumplido con las demás penas marcadas en este caso. Pero si sus padres no le perdonaron el crímen, son muchas las leyes que en este caso claman venganza. En efecto, los mayores suplicios que puedan merecerse, en razon de la violencia, de la impiedad, y del sacrilegio, todas vienen á caer sobre la cabeza del hombre que ha tenido atrevimiento para matar al autor de sus dias, de suerte que si fuera posible hacer morir muchas veces al hijo encolerizado que ha matado á su padre ó á su madre, la justicia exigiria que se le hiciese morir otras tantas. Y en efecto, ¿de qué otro modo podria la ley castigar suficientemente á aquel á quien las leyes no permiten matar á su padre ó á su madre, áun en el caso de no poder salvar su vida sino á costa de la de sus padres, viéndose atacado por éstos, y á quien imponen el deber de sufrirlo todo primero que llegar á semejante extremo para con los autores de sus dias? Por lo tanto, todo

φñ Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

el que arrastrado por la cólera mate á su padre ó á su madre, será condenado á muerte.

Si en un combate, ocasionado por una sedicion ú otro suceso semejante, un hermano mata á su hermano, viéndose él primero atacado y teniendo que defender su cuerpo, se le declarará inocente, como si hubiere matado á un enemigo. Lo mismo se hará con el ciudadano ó extranjero que maten en caso semejante á un ciudadano ó á un extranjero; y lo mismo tambien si un ciudadano mata á un extranjero ó un extranjero á un ciudadano, ó un esclavo á otro esclavo en las mismas circunstancias. Pero si un esclavo mata á una persona libre, defendiéndose de ella, estará sujeto á las mismas leyes que el parricida. Y lo que hemos dicho del caso en que el padre perdona á su hijo el homicidio cometido en su persona, tendrá tambien lugar en todos los casos precedentes, si el asesinado ántes de morir perdona á su asesino, cualesquiera que sean uno y otro. El homicidio en este caso será considerado como involuntario, y además de las expiaciones señaladas, el culpable estará obligado segun la ley á abandonar el país por un año. Me parecen ya suficientes las leyes expuestas sobre los homicidios cometidos con violencia pero sin premeditacion y á impulsos de la cólera.

Vamos á hablar ahora de los homicidios cometidos con propósito deliberado, con plena y completa maldad y con asechanzas y á que es conducido el hombre por dejarse dominar por el placer, la envidia y las demás pasiones.

CLINIAS.

Muy bien.

ATENIENSE.

Comencemos por lo pronto por distinguir sus causas con toda la precision que nos sea posible. La primera y más grave es la codicia cuando se ha apoderado de un alma que se ha hecho indómita á causa de la violencia de sus deseos. Tal es de ordinario la situacion de aquellos

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

que se sienten dominados por un excesivo y violento amor por las riquezas, el cual engendra en su corazon una multitud de deseos insaciables y sin límites, cuyo orígen está en su carácter y en las preocupaciones de una mala educacion. Estas preocupaciones nacen, á mi juicio, de la estimacion indebida en que los griegos y los bárbaros tienen las riquezas; porque prefiriéndolas á todos los demás bienes, aunque no ocupan sino el tercer lugar, rebajan por este medio sus sentimientos y los de sus descendientes. Nada seria mejor ni más útil á todos los Estados en punto á riquezas, que usar este lenguaje que es conforme con la verdad: á saber, que están creadas para el cuerpo, como el cuerpo lo ha sido para el alma; y por consiguiente, que sólo pueden ocupar el tercer lugar despues de las cualidades del cuerpo y de las del alma. Esta reflexion haria conocer á todos que para ser dichoso, no hay que tratar meramente de enriquecerse, sino de enriquecerse por medios justos y con moderacion. Entónces no se cometerian en la sociedad estos homicidios que no pueden expiarse sino mediante otros homicidios. Pero hoy esta codicia es, como deciamos el comenzar nuestra enumeracion, la principal causa de los homicidios voluntarios y áun de los que merecen los mayores suplicios. La segunda causa es la ambicion que produce en el alma por ella dominada la envidia, pasion funesta en primer lugar al que la experimenta, y en seguida á los ciudadanos que más sobresalen en el Estado. La tercera causa de un gran número de homicidios la constituyen esos temores cobardes é injustos, que aparecen en el momento en que se cometen ó se han cometido por algunos ciertas acciones, de que se quiere que nadie sea testigo, resultando de aquí que á falta de cualquier otro recurso, se deshacen por medio del asesinato de los que podrian revelarlos.

Todo esto debe mirarse como el preludio de nuestras leyes en esta materia. Es conveniente añadir aquí la re-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

flexion, á que muchos hombres dan gran fe cuando la oyen de boca de los iniciados en los misterios, á saber: que hay en los infiernos suplicios reservados á esta clase de homicidas; que el culpable, teniendo que comenzar en ellos una nueva vida, es una necesidad que sufra la pena de derecho natural, que es ser sometido al mismo tratamiento que él hizo experimentar á otro, y que termine sus dias á manos de otros con el mismo género de muerte.

Si se muestran las gentes dóciles á este preámbulo, y si el temor de las penas que anuncia hace impresion sobre los espíritus, no habrá necesidad de formular la ley siguiente, que dictamos únicamente para los que no tomen en cuenta nuestras lecciones. Todo el que mate con propósito deliberado é injustamente con su mano á un ciudadano, sea el que sea, será en primer lugar excluido de la sociedad civil, y no manchará con su presencia ni los templos, ni el mercado, ni el pórtico, ni ninguna asamblea pública, ya se le prohiba la entrada ó nó, porque se lo prohibe la ley, que habla y hablará siempre en este punto en nombre de todo el Estado. Todos los parientes del muerto, tanto del lado paterno como del materno hasta los primos inclusive, que no persigan al culpable en justicia, como deben, ó no le hagan saber la interdiccion á que está sometido, contraerán la mancha del crímen, y atraerán sobre sí la cólera de los dioses, que la ley por medio de sus imprecaciones hace que caiga sobre sus cabezas. En segundo lugar, el homicida estará obligado á comparecer en juicio en virtud de citacion de cualquiera que quiera vengar la muerte del difunto. El que tome á su cargo esta acusacion, despues de haber cumplido exactamente con todo lo que el dios le haya prescrito tocante á las purificaciones y demás ceremonias y despues de haber formulado la denuncia necesaria, empleará la coaccion contra el homicida, para hacerle sufrir la pena impuesta por la ley.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

Es fácil al legislador decidir en general que esta clase de ceremonias debe consistir en ciertas oraciones y ciertos sacrificios dirigidos á las divinidades, cuyo oficio consiste en cuidar de que no se cometan homicidios en las ciudades. Pero á los guardadores de las leyes corresponde arreglar, de concierto con los intérpretes, con los adivinos y con el oráculo, cuáles son estas divinidades, cuál es la manera de proseguir esta clase de causas más agradable para los dioses, y en seguida observar las formalidades. Estas causas se ventilarán ante los mismos jueces que, segun hemos dicho, deben de entender en los sacrilegios. El culpable será condenado á muerte, y para castigar su audacia é impiedad, no se le sepultará en el país de aquel á quien mató. Si se resiste á comparecer en juicio y huye, será desterrado para siempre. Y si por casualidad pone el pié en el territorio del difunto, el pariente de éste y tambien el primer ciudadano que le encuentre tendrán derecho para matarle impunemente; ó bien, despues de asegurarle, le pondrán en manos de sus jueces, para que le quiten la vida.

El acusador exigirá al mismo tiempo caucion al acusado, y éste dará tres cauciones estimadas suficientes por los jueces, y los fiadores se comprometerán á presentarle siempre que sea necesario. Si no quisiese ó no pudiese dar fianza, los magistrados asegurarán su persona, teniéndole en rigurosa prision, y haciéndole comparecer al tiempo de la ejecucion de la sentencia. Menos las cauciones, las mismas formalidades se observarán respecto de aquel, que no sea personalmente autor de un homicidio, pero que hubiere resuelto matar á alguno y lo hubiere ejecutado á traicion por mano ajena, si tuviere valor para permanecer en la ciudad despues de un crímen semejante, de que es causa principal y de que su alma no es inocente. Si se le coge y resulta convicto, será castigado con igual suplicio que el precedente, menos en lo

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

tocante á ser sepultado en su patria, lo cual le será permitido. Lo mismo se hará en los homicidios, cometidos por sí mismo ó por medio de asesinos, de extranjero por extranjero ó de extranjero por ciudadano y recíprocamente, y áun de esclavo por esclavo, excepto las cauciones, que no tendrán lugar, como ya hemos dicho, sino en el caso del homicidio personal, en el que el acusador deberá exigir al mismo tiempo cauciones de parte del acusado.

Si un esclavo mata voluntariamente á un hombre libre, sea con su mano ó con mano ajena, y se prueba su crímen debidamente, el verdugo de la ciudad le conducirá á un sitio desde el cual pueda verse la tumba del muerto, y despues de haberle azotado durante el tiempo que quiera el acusador, le dará muerte, si es que no ha espirado á consecuencia de los azotes.

Si alguno mata á un esclavo, que ningun daño le hacia, por temor de que revelase ciertas acciones vergonzosas y malas ó por cualquiera otra razon semejante, será castigado como si hubiera matado á un ciudadano.

Si ocurriesen crímenes de estos contra los que es triste y doloroso á un legislador tener que dictar leyes aunque no puede ménos de hacerlo, de estos homicidios voluntarios y completamente criminales, cometidos por sí mismo ó por asesinos en la persona de sus padres; homicidios que son demasiado frecuentes en los Estados mal gobernados y cuya educacion es viciosa, pero que sin embargo pueden tener tambien lugar en aquellos en que ménos pueda esperarse; si semejantes desgracias deben prevenirse, es preciso repetir aquí la reflexion de que hemos hecho mérito hace un momento; y quizá repitiéndola al oido de nuestros ciudadanos, conseguiremos inspirarles una aversion más profunda al más execrable de los homicidios. Hé aquí, pues la reflexion, fábula, ó llámese como se quiera, referida como cierta por los antiguos sacerdotes. Dicen, que la justicia, que observa las accio-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

nes de los hombres, venga la efusion de sangre de los padres de la manera que he referido, y que tiene ordenado que el que se manche con semejante homicidio, sufrirá inevitablemente la misma suerte; que si ha quitado la vida á su padre, el será matado un dia en otra vida por sus hijos; que si ha hecho lo mismo con su madre, necesariamente habrá de renacer él un dia bajo la figura y con cuerpo de mujer, y se verá privado de la vida á manos de los mismos que la hayan recibido de él; que no hay otro modo de expiar la sangre de los padres que se ha derramado, ni puede borrarse la mancha mientras el alma del culpable no ha pagado el parricidio que ha cometido ricibiendo él una muerte semejante, y aplacando de esta manera la cólera de toda su parentela. El temor de esta venganza divina debe alejar al hombre del crímen que la provoca, y si á pesar de eso hay alguno tan desgraciado que se atreva á arrancar voluntariamente y con intencion premeditada el alma del cuerpo de su padre ó de su madre, de sus hermanos ó de sus hijos, hé aquí la ley que el legislador mortal dicta contra él. Por lo pronto le dice que queda privado de toda comunicacion con sus conciudadanos, exigiéndole las mismas cauciones que á los demás homicidas mencionados anteriormente. Si resulta convicto de haber matado á alguno de los que acaban de mencionarse, será condenado á muerte por los jueces, ejecutado por los verdugos, y su cadáver será arrojado desnudo fuera de la ciudad en un sitio designado para esto. Todos los magistrados, en nombre de todo el Estado, llevando cada cual una piedra en la mano, la arrojarán sobre la cabeza del cadáver, y purificarán de esta manera á todos los ciudadanos. En seguida se le llevará á los límites del territorio, y se le dejará allí sin sepultura, como lo ordena la ley.

¿Y qué pena dictaremos contra el homicida de lo más íntimo y más querido que tenemos en el mundo, quiero

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

decir, contra el homicida de sí mismo, que corta, á pesar del destino, el hilo de sus dias, aunque el Estado no le haya condenado á morir, ni se haya visto reducido á tal situacion por alguna horrible é inevitable desgracia sobrevenida inopinadamente, ni por ningun oprobio de tal calidad que hiciera para él odiosa é insoportable la vida, sino que por una debilidad y una cobardía extremas se condena á sí mismo á esta pena que no merece? Los dioses sólo saben qué ceremonias son necesarias para la expiacion del crímen y sepultura del culpable. Y así, los más próximos parientes del suicida consultarán sobre este punto á los intérpretes y las leyes relativas á esta materia, y se conformarán con sus decisiones. Los que se suiciden serán enterrados aisladamente en lugar aparte. Para su sepultura se escogerá, en los confines de las doce divisiones del territorio, algun punto inculto é ignorado, donde se les enterrará sin ceremonias, con prohibicion de erigir columnas sobre su tumba y de grabar su nombre sobre un mármol.

Si una bestia de carga ó cualquiera otro animal mata á un hombre, los parientes más próximos del muerto llevarán el asunto ante los jueces, excepto en los casos en que semejante accidente tenga lugar en los juegos públicos. Estos jueces, que serán escogidos entre los agrónomos á eleccion de los parientes, que fijarán tambien el número, examinarán el negocio, y el animal culpable será matado y arrojado fuera de los límites del Estado.

Si una cosa inanimada (excepto el rayo y demás meteoros lanzados por la mano de los dioses) quita la vida á un hombre, sea por su propia caida, sea á impulso del hombre, el más próximo pariente del muerto tomará por juez á uno de sus vecinos, y ante él se justificarán de este accidente así él como toda su familia. La cosa inanimada será echada fuera de los límites del territorio en la forma que se ha dicho de los animales.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

Si se encuentra un hombre muerto sin que se sepa quién le mató y sin que se pueda descubrir despues de las convenientes pesquisas, se harán las mismas declaraciones que en los demás casos; se acusará de homicidio al culpable, cualquiera que él sea, y dictada la sentencia, un heraldo publicará en alta voz en la plaza pública, que el que mató á tal ó cual y es culpable de homicidio, se abstenga de asistir á los lugares sagrados, que salga del país de la víctima, conminándole con la pena de que si llega á ser descubierto y reconocido, será condenado á muerte y arrojado sin darle sepultura fuera de los límites de la patria del difunto. Tal es la ley que deberá observarse respecto á los homicidios, y no diremos más sobre esta materia.

Pasemos ahora á las personas que se pueden matar y á las circunstancias en que puede ser esto permitido. Si alguno sorprende de noche en su casa á un ladron, que va en busca de dinero, y le mata, será declarado inocente. Lo será igualmente, si en pleno dia mata defendiéndose al que intenta despojarle. El que atente al pudor de una mujer ó de un hijo de familia, puede impunemente ser matado por la persona ultrajada, así como por su padre, por sus hermanos y por sus hijos. Todo marido, que sorprenda á alguno haciendo violencia á su mujer, está autorizado por la ley para darle muerte. El homicidio cometido para salvar la vida á su padre, á su madre, á sus hijos, á sus hermanos y á su mujer en el caso de un ataque injusto, no será castigado con pena alguna.

Al fin, ya tenemos arreglado todo lo que concierne á la educacion y cultura del alma, las cuales deben hacer que sean para ésta la vida preciosa, si las posee, y desgraciada, si está privada de ellas; y tambien tenemos arreglado lo relativo á los suplicios que se han de imponer á los autores de muertes violentas. Hemos tratado igualmente de la educacion y ejercicios del cuerpo. Siguiendo el órden de

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

materias, es preciso hablar de las violencias que los ciudadanos se hacen unos á otros, voluntaria ó involuntariamente, explicar lo mejor que nos sea posible su naturaleza, marcar sus especies, y determinar los castigos que cada uno de ellos merezca.

Las heridas y la pérdida de algun miembro, que suele ser su resultado, son, despues del homicidio, lo más grave; y el hombre ménos entendido puede hacer leyes sobre este objeto. Por lo pronto es preciso, tanto con relacion á las heridas como con relacion á los homicidios, distinguir dos clases: los unos que se llevan á cabo involuntariamente, efecto ya de la cólera, ya del temor; los otros voluntariamente y con designio premeditado; y en seguida hacer sobre esta materia el siguiente preliminar. Es imprescindible que los hombres tengan leyes y que se sometan á ellas; sin lo cual en nada se diferenciarian de las bestias más feroces. La razon de esto es que el hombre, al salir de las manos de la naturaleza, no tiene bastantes luces para conocer lo que es ventajoso á sus semejantes que viven con él en sociedad, ni bastante imperio sobre sí mismo, ni buena voluntad, para hacer siempre lo que han reconocido como tal. Porque, en primer lugar; es difícil conocer que la verdadera y sana política debe tener en cuenta el bien público y no el bien particular, puesto que el interés comun liga y une las partes del Estado, mientras que el interés privado las desune; y consiguientemente, el público y los particulares encuentran su provecho más en la buena administracion del bien comun que en la del bien particular. Y en segundo lugar, áun despues de que se ha comprendido perfectamente que esta es la naturaleza de las cosas, si supusiéramos un dueño absoluto del Estado, sin obligacion de dar cuenta á nadie de lo que hace, seria imposible que permaneciera fiel á esta máxima, y que arreglara su conducta de tal manera que el bien público marchase siempre delante de todo lo

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

demás, y que el bien particular estuviera á él subordinado. La naturaleza mortal inclinará constantemente al hombre á desear tener más que los demás y á pensar sólo en su interés personal, porque aquella huye del dolor y busca el placer sin regla y sin razon. Dará cabida en su espíritu á ambos, poniéndolos muy por encima de lo más justo y de lo mejor, y cegándose á sí propio se precipitará por último, y con él el Estado que gobierne, en un abismo de desgracias. Si alguno, querido de los dioses desde su nacimiento y dotado de un excelente carácter, pudiera percibir en toda su extension el principio de que se trata, no necesitaria de leyes para conducirse, porque no hay ley ni arreglo que sean preferibles á la ciencia, y no está en el órden que la inteligencia esté sujeta ó sea esclava de otra cosa, sea la que quiera, estando destinada á mandar en todo, cuando se apoya en la verdad y es enteramente libre, como debe de serlo por su naturaleza. Por desgracia, en nuestros dias no lo es en ninguna parte, si se exceptúa un cortísimo número de personas. A falta de ella, es preciso recurrir al órden y á la ley, que ve y distingue muchas cosas, pero que no puede extender su vista sobre el todo. Hé aquí lo que teniamos que decir en esta materia.

Vamos ahora á legislar sobre las penas y las multas, á que dan lugar las heridas y demás daños hechos á otro. Es natural que al llegar aquí, se nos pidan pormenores sobre la clase de heridas, la persona herida, la manera, el tiempo y otras mil circunstancias que varian hasta el infinito y constituyen otras tantas especies diferentes. Es tan imposible determinar este pormenor, como abandonarlo por entero á la discrecion de los jueces; porque hay por lo pronto un punto que es preciso dejarlo absolutamente á su decision; este punto es el de saber si el hecho es verdadero ó falso. Por otra parte, es casi imposible dictar leyes sobre todos los casos grandes y pe-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

queños, y fijar para cada uno las penas y las multas, de suerte que no quede absolutamente nada que hacer á los jueces.

CLINIAS.

¿Y entónces qué partido tomaremos?

ATENIENSE.

El de decidir ciertos casos por nosotros mismos, y abandonar á los tribunales la decision de los demás.

CLINIAS.

¿Pero cuáles son los casos que debemos arreglar nosotros mismos, y cuáles los que debemos dejar al juicio de los tribunales?

ATENIENSE.

Eso es lo que ahora conviene examinar. Uno de los mayores desórdenes que pueden suceder en un Estado, es que los tribunales, débiles y mudos, oculten sus fallos al público y decidan las causas en secreto; ó lo que es peor aún, que en estos mismos tribunales no se guarde ningun silencio, que reine en ellos el tumulto como en el teatro, que se aplauda ó se critique ya á un orador ya á otro con destemplados gritos, y que en medio de esta confusion los jueces dicten su sentencia. Es bien triste para un legislador verse en la necesidad de dictar leyes para semejantes tribunales; pero, en fin, cuando no puede dispensarse de hacerlo, la única cosa en que debe fijarse al dar leyes á un Estado tan mal gobernado, es no dejar á la discrecion de los jueces la imposicion de penas sino en las cosas de poco interés, y arreglar y fijar casi todo por sí mismo y en términos precisos. Por el contrario, en un Estado en que los tribunales están constituidos con toda la sabiduría posible, donde los que están destinados á juzgar han recibido una buena educacion y han pasado por las más severas pruebas, nada más justo y más sensato que abandonar á tales jueces el cuidado de arreglar las penas y las multas en la mayor parte de los casos. Por lo que á nosotros hace,

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

no creo que lleve nadie á mal, que no prescribamos nada á nuestros jueces sobre un gran número de objetos, áun los más importantes, y que otros no tan instruidos como ellos podrian decidir, guardando en cada caso la proporcion conveniente entre la falta y el castigo. Y puesto que tenemos razones de todas clases para suponer prudencia é ilustracion en los jueces, á quienes habremos de encomendar el cumplimiento de nuestras leyes, es preciso dejarles la decision de la mayor parte de los casos. Sin embargo, haremos aquí lo que ya hemos puesto en práctica en las leyes precedentes, y con lo que nos ha ido muy bien; quiero decir, que trazaremos una reseña y las fórmulas de las penas, para que sirvan de modelo á nuestros jueces, y para impedir de este modo que se separen de las vías de la justicia.

Veamos lo concerniente á las heridas. Si alguno teniendo intencion de matar á un ciudadano, (excepto el caso en que la ley lo permite) yerra el golpe y no hace más que herirle, no merece más gracia ni compasion, ya que su intencion fué matarle, que si le hubiese matado realmente, y podrá ser acusado ante el tribunal como homicida. Sin embargo, por respeto á su signo, que no ha sido el de llegar al colmo de la desgracia, y por respeto tambien al genio tutelar, que, teniendo compasion de él y del herido, ha apartado de éste el golpe mortal y ha librado á aquel de la suerte más funesta, en consideracion, repito, á este genio y para no contrariar su benéfica influencia, indultaremos al culpable de la muerte, condenándole sólo á que vaya á vivir á cualquier ciudad vecina, dejándole el goce de sus bienes por el resto de sus dias. Además, si ha causado algun perjuicio al herido, le indemnizará segun lo estime el tribunal ante quien se siga la causa, que es el mismo que habria fallado sobre el homicidio, si el herido hubiese muerto de las heridas.

Si un hijo hiere á su padre ó á su madre, ó un esclavo

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

á su dueño, con premeditacion, serán condenados á muerte. Tambien lo serán el hermano ó hermana que hubiesen herido á su hermano ó hermana, si se les prueba que lo hicieron con intencion. Si una mujer hiere á su marido, ó un marido á su mujer con intencion de deshacerse de él ó de ella, serán castigados á destierro perpétuo. Si tienen hijos de poca edad, sean niños ó niñas, se les nombrarán tutores para que administren sus bienes y cuiden de sus personas, como si fueran huérfanos; si son ya grandes, se les dejará el goce de sus bienes, y no estarán obligados á proveer á la subsistencia de su padre desterrado. Si al que sucede tal desgracia no tiene hijos, los parientes del marido ó los de la mujer, segun el caso, tendrán una reunion, en la que, con el consejo de los guardadores de las leyes y de los sacerdotes, harán la eleccion de un heredero, el cual se hará dueño de la casa, número cinco mil cuarenta, en lugar del desterrado, guiándose en esta eleccion por el principio de que ninguna de las cinco mil cuarenta casas de que se compone la ciudad, pertenece en propiedad tanto al que la posee y á su parentela como al Estado. Y como en cuanto sea posible, es preciso que todas las familias del Estado sean muy santas y muy dichosas, por esta razon, cuando la desgracia y la impiedad han entrado en una casa, cuyo dueño no tiene hijos, ó que, casado ó no casado, muere sin herederos condenado por homicidio involuntario ó por cualquiera otro gran atentado contra los dioses ó contra los ciudadanos, á que la ley ha impuesto la pena de muerte, ó bien si es condenado á destierro perpétuo no dejando hijos, la ley quiere que se comience ante todo por purificar la casa y alejar de ella todas las desgracias; en seguida los parientes se reunirán, segun acabamos de decir, con los guardadores de las leyes, y echando una ojeada á todas las familias del Estado, se fijarán en la que esté más acreditada por su virtud, sea más dichosa, y

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

tenga mayor número de hijos; entre estos escogerán uno, le declararán hijo adoptivo del padre y de los antepasados del que murió sin hijos, haciéndole tomar el nombre de la familia en que entra; y despues de haber conjurado á los dioses para que sea padre y jefe de familia más dichoso que el padre adoptivo y más religioso observador del culto y de las ceremonias sagradas, le proclamarán heredero legítimo, dejando al culpable sin nombre, sin posteridad y sin herencia, siempre que tenga la desgracia de cometer semejantes crímenes.

Los límites de los objetos no se tocan siempre, á lo que parece; pero respecto á aquellos en los que hay un espacio intermedio, tocando este espacio por uno y otro lado á cada uno de los límites, se encuentra exactamente entre dos. Hemos dicho, que las acciones ejecutadas á impulsos de la cólera son de este género, ocupando un término medio entre lo voluntario y lo involuntario. Y así el que esté convicto de haber herido á alguno en un arrebato de cólera, si la herida es curable, pagará el doble del daño; si no lo es, pagará el cuádruplo. Aun en el caso de que se pueda curar, si la cicatriz produce una deformidad, que exponga al herido á la burla, tambien pagará el cuádruplo. Cuando la herida sea perjudicial, no sólo al que la ha recibido, sino tambien á la república por inhabilitar al herido para la defensa contra los enemigos, el culpable, además de otros castigos, será condenado en consideracion al público á una indemnizacion, que consistirá en prestar servicio en la guerra por sí y por el herido, cuyo puesto tomará. Si no lo hace, todo el mundo tiene derecho á acusarle como á quien se niega á prestar servicio. Los jueces que le hayan condenado decidirán igualmente si la multa ha de ser doble, triple ó cuádruple.

Si el hermano hiere á su hermano á impulsos de la cólera, sus parientes del lado paterno y del materno hasta los primos hermanos, tanto los hombres como las muje-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

res, se reunirán, y despues de haber juzgado al culpable, le entregarán al padre y á la madre para que le castiguen como merezca. Si estuvieren divididos los pareceres sobre el castigo, prevalecerá el de los parientes de la línea paterna. En fin, si la familia no se cree capaz de castigar por sí misma al culpable, le entregará á los guardadores de las leyes. Es preciso que los jueces, que habrán de fallar sobre las heridas hechas á los padres por sus hijos y nietos, pasen de sesenta años, y tengan hijos no adoptivos sino legítimos. Averiguado el crímen, decidirán si el culpable merece la muerte ó cualquiera otra pena, sea mayor ó poco más ó ménos igual. Ninguno de los parientes del culpable podrá ser juez, aunque tenga la edad marcada por la ley.

Si un esclavo hiere á impulso de la cólera á una persona libre, su dueño le entregará al herido, para que le imponga el castigo que le acomode. Si no le entrega, estará obligado á pagar la reparacion del daño. Si alega que no es más que una ficcion ó confabulacion entre el esclavo y el herido, pasará el negocio á los tribunales de justicia. Si pierde, pagará el triplo del daño; y si gana, tendrá la accion de plagio contra el que ha llevado á cabo semejante convenio con su esclavo.

El que hiere á otro sin quererlo, pagará solamente el daño, porque ningun legislador puede disponer nada respecto de los casos fortuitos. Los jueces serán los mismos que los que entiendan en las heridas hechas á los padres por sus hijos, y harán que la reparacion sea proporcional al daño.

Todos los delitos de que acaba de hablarse, están en la clase de los actos violentos, y entre ellos deben de incluirse tambien los malos tratamientos de todas clases. Ved lo que todos, hombres, mujeres y niños, deben tener presente en esta materia. Es preciso que tengan en cuenta que la ancianidad es mucho más respetable que la juven-

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

tud á los ojos de los dioses y de todo hombre que quiere proveer á su seguridad y á su felicidad; que es, por consiguiente, un espectáculo indigno y odioso á la Divinidad ver en una ciudad un anciano maltratado por un jóven, y por el contrario, que todo jóven maltratado por un anciano debe sufrir con paciencia los efectos de su cólera, esperando que él será objeto de la misma deferencia cuando llegue á la vejez. Por lo tanto, dicto las leyes siguientes: Que todos honren con actos y con palabras á los que sean de mayor edad que ellos; que miren y respeten como si fuera su padre ó su madre á aquél ó á aquella que le exceda en edad en veinte años. En honor á los dioses que presiden al nacimiento de los hombres, que jamás pongan las manos sobre personas que por su edad hayan podido engendrarlos y darles vida. Por una razon parecida, que no toquen al extranjero, ya se halle establecido de mucho tiempo ó haya llegado recientemente, y que no tengan el atrevimiento de herirle ni atacándole ni defendiéndose. Pero si un extranjero ha tenido la audacia de poner las manos en él, y cree que este hecho no puede quedar sin castigo, debe presentarle ante el tribunal de los astínomos, absteniéndose de maltratarle, á fin de inspirarle por este medio una mayor repugnancia al deseo de maltratar á un ciudadano. Los astínomos á presencia del culpable instruirán el proceso con todos los miramientos debidos al dios protector de los extranjeros; y si juzgan que ha maltratado indebidamente al ciudadano, le condenarán, para reprimir en lo sucesivo su temeridad, á que reciba tantos golpes como los que él ha dado. Si le juzgan inocente, despues de reprender y amenazar severamente al que le presente ante ellos, los despacharán á ambos libremente.

Si alguno golpea á otro de edad igual ó mayor pero que no tenga hijos, y si un anciano maltrata á otro anciano, ó un jóven á otro jóven, el atacado se defenderá con sus

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

manos, sin armas, para lo que le autoriza el derecho natural. Si alguno de más de cuarenta años se atreve á reñir con otro, ya ataque, ya se defienda, será tratado como hombre grosero, sin educacion y lleno de bajeza, y recibirá en esto el castigo que merece.

Los que hagan caso de estas suaves instrucciones harán honor á su docilidad; pero el que no obedezca y no tome en cuenta este preámbulo escuche con sumision la ley siguiente. Si alguno maltrata á un ciudadano, que le exceda en edad veinte años ó más, en primer lugar, si alguien se encuentra presente y no es de la misma edad ni más jóven que los combatientes, habrá de separarlos, so pena de ser declarado culpable por la ley. Si es de la misma edad ó más jóven que la persona atacada, que la defienda como si fuese su hermano, su padre, ó su abuelo. Además, el que se haya atrevido á poner la mano en otro de más edad, será, como se ha dicho, acusado de violencia ante el tribunal, y si resulta convicto, se le tendrá en prision por lo ménos durante un año; pero si los jueces le condenan á más, estará por todo el tiempo que determine la sentencia.

Si un extranjero, establecido ó nó en la ciudad, maltrata á alguno de más edad con veinte ó más años de exceso, se aplicará la misma ley por lo que hace al deber de prestar auxilio que tienen los espectadores. El extranjero, que no está establecido entre nosotros, si se le condena en justicia por un hecho semejante, sufrirá dos años de prision; y el que tenga residencia fija, la sufrirá durante tres años por haber faltado á las leyes, á ménos que la sentencia fije un término más largo. Los que se encuentren presentes y no presten auxilio al atacado, como quiere la ley, pagarán una mina de multa, si son de la primera clase; cincuenta dracmas, si son de la segunda; treinta, si son de la tercera; y veinte, si de la cuarta. El tribunal, que ha de entender en esta clase de causas, se compondrá de los

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

generales del ejército, de los taxiarcas, de los filarcas y de los hiparcas.

Entre las leyes, hay unas que están hechas para los hombres de bien, y no tienen otro objeto que enseñarles la manera de vivir en union y en paz con sus conciudadanos; hay otras destinadas á los malos, á quienes una buena educacion no ha podido corregir, y cuyo carácter es de tal dureza que nada puede ablandar, y tienen por objeto impedirles que lleguen hasta los últimos límites del crímen. Las leyes que siguen á continuacion son para estos últimos, porque, á decir verdad, ellos son los autores de ellas. La necesidad obliga al legislador á dictarlas, y lo que desea es que nunca llegue la ocasion de aplicarlas.

Todo el que se atreva á poner la mano en su padre, en su madre ó en cualquiera de sus abuelos ó los haga violencia maltratándoles, sin temor á la cólera de los dioses del cielo ni á los castigos que le aguardan en el infierno, violando las leyes, como si tuviera conocimiento de lo que ignora absolutamente, y con desprecio de las creencias admitidas universalmente desde los tiempos más antiguos, es indispensable, para apartarle del crímen, emplear remedios extremos. Ahora bien, la muerte no es el último remedio, ántes lo son más bien los tormentos que, segun se dice, están preparados en los infiernos, y que, aunque muy positivos, no causan ninguna impresion en las almas de este temple, puesto que de otra manera no habria ni parricidas ni ningun otro atentado violento é impío cometido por los hijos contra sus padres. Por lo tanto, es necesario que los suplicios con que habrán de castigarse en esta vida tales crímenes, no sean inferiores en nada á los tormentos de los infiernos. Sentado esto, hé aquí la ley que creemos deber dictar. Si alguno, no siendo en un acceso de frenesí, se atreve á poner la mano sobre su padre ó su madre, ó sobre sus abuelos, en pri-

φñ Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

mer lugar todos los que lo presencien volarán á su socorro, como queda dicho. El extranjero establecido entre nosotros, que haya prestado auxilio á los padres, será colocado en puesto de honor en los juegos públicos; si no lo hizo, será desterrado para siempre. El extranjero no domiciliado será alabado si los auxilió; si no, será reprendido. El esclavo, que haya prestado auxilio, será puesto en libertad, y si no lo prestó, recibirá cien azotes por órden de los agoranomos, si el suceso ocurrió en la plaza pública; por la de los astínomos, si pasó en cualquier otro punto de la ciudad; y si fué en el campo, por órden de los agrónomos. Todo ciudadano, que se halle presente á esta violencia, hombre, mujer ó niño, rechazará los ataques de este hijo desnaturalizado, gritando contra el impío. Si no lo hace, incurrirá segun la ley en la maldicion de Júpiter vengador de los derechos de la paternidad y de la sangre.

El convicto de haber maltratado á sus padres será por lo pronto desterrado para siempre de la ciudad y excluido de todos los lugares sagrados en el resto del territorio. Los agrónomos harán azotar á discrecion á todo el que haya descuidado el excluirlo. Si vuelve á presentarse en la ciudad, se le impondrá la pena de muerte. Ninguna persona libre que haya comido ó bebido, ó haya tenido trato con él, ó que encontrándole le haya tocado voluntariamente, podrá poner los piés en los templos, ni en la plaza pública, ni en la ciudad, mientras no se purifique, dado que se ha extendido á él la mancha de este crímen. Si infringe esta prohibicion y mancha con su presencia los lugares sagrados y la ciudad, el magistrado que, teniendo conocimiento de ello, no conduzca al culpable ante el tribunal, dará cuenta de esto al cesar en su cargo como de un capítulo de acusacion de la mayor importancia.

Si un esclavo golpea á un hombre libre, sea extranjero

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872

ó ciudadano, los que se hallen presentes acudirán en auxilio de éste, ó pagarán la multa marcada segun su clase, amarrarán al esclavo y le entregarán al ofendido. Este le pondrá grillos, y despues de haberle zurrado todo el tiempo que le acomode, pero sin causar perjuicio al dueño del esclavo, se lo entregará, para que él mismo le trate conforme á la siguiente ley. Todo esclavo, que haya maltratado á una persona libre sin órden de los magistrados, será amarrado y entregado al dueño por la persona ofendida, y su amo le tendrá encadenado hasta que el esclavo haya obtenido el perdon de la persona á quien maltrató. Todas estas leyes se aplicarán á las mujeres, ya se maltraten unas á otras, ya maltraten á los hombres ó ya sean ellas las maltratadas.

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 10, Madrid 1872